

A HAJNALVILÁG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott, Kedves Loránd 2006. október 20-án alapító okiratban rendelkeztem a Hajnalvilág Alapítvány létrehozásáról. Az Alapító okiratot a kuratórium 2011/07/03 határozatának megfelelően, I. alkalommal módosítottam. A módosítást az alábbiakban az Alapító Okirat újbóli megállapításával foglalom egységes szerkezetbe.

1./ AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA :

Kedves Loránd



2./ AZ ALAPÍTVÁNY NEVE :

Hajnalvilág Alapítvány

3./ AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE :



4./ AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA :

Korunk embere egyéni és társadalmi szinten egyaránt súlyos problémákkal küzd. Az alapítvány célja ezen problémák okainak feltárása, megoldások keresése, illetve mindazon személyek és szervezetek támogatása, melyek az alapítvány alapelveivel rokon módon valamely probléma megoldásán dolgoznak: például egészségügyi, prevenciós és rehabilitációs szervezetek és intézmények; a helyi erőforrások hatékonyabb felhasználására, természeti és mesterséges környezet védelmére, hagyományok megőrzésére irányuló kezdeményezések.

Ezek a tevékenységek gyakran fulladnak kudarcba amiatt, hogy nem áll rendelkezésre a szervezéshez szükséges informatikai háttér, illetve a megteremtéséhez szükséges emberi, anyagi erőforrás: az egyébként meglevő hardvert felhasználó programrendszerek megvásárlására, kifejlesztésére, fenntartására. Az alapítvány célja egy nyílt forráskódú számítógépes alkalmazás keretrendszer és komponenskészlet létrehozása („dust framework”, a továbbiakban dust), melynek felhasználásával egy sokfelhasználós, különböző környezetben futó (webes szolgáltatás illetve felhasználói gépre telepített) informatikai rendszer gyorsabban, részben előregyártott komponensekből hozható létre, csökkentve a fejlesztés és a fenntartás emberi és anyagi erőforrásigényét.

A dust tulajdonjogát kizárólag az alapítvány birtokolja, fejlesztéséről és felhasználásáról dönt a később leírtak szerint. Az alapítvány a tulajdonjogot semmilyen feltételek között nem ruházhatja át, így biztosítja a támogatott tevékenységek érdekében történő ingyenes felhasználást.

Az alapítvány politikai célt, pártot, országgyűlési illetve önkormányzati képviselőt nem támogat és nem támogathat. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat. Szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány vállalkozási, befektetési tevékenységet nem folytat.

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapítvány céljainak eléréséhez vagyoni hozzájárulást teljesítenek illetve a dust fejlesztését, használatát segítő tervvel, kész programkomponenssel hozzájárulnak és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, amelynek elfogadásáról a kuratórium dönt. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.

5./ AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA:

Az alapító az alapítvány céljainak elérése érdekében jelen alapító okirat aláírását követően a Forrás Takarékszövetkezet Balatonalmádi Fiókjánál az alapítvány nevére megnyitott számlán 30.000 Ft azaz harmincezer forint alapító vagyont helyez el egy összegben, amely összeg legalább 50 %-át az alapítvány folyószámláján kell tartani a folyamatos működés biztosítása érdekében.

Az alapítvány nyílt, vagyona a dust felhasználói licenzek értékesítése által, illetve a jelen alapító okiratban meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival gyarapodik. A vagyon teljes egészében a jelen okiratban felsorolt tevékenységek finanszírozására, valamint az alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások fedezésére fordítódik.

Az alapítvány vagyona a dust tulajdonjoga, a hajnalvilag.hu, dust-framework.com, .net és .org internet domain, illetve honlapok tartalmát megjelenítő program. A dust teljes jelenlegi tervdokumentációja és elkészült forráskódjai elérhetővé válnak a fenti webcímeken, és ott folyamatosan frissítésre kerülnek. E vagyon jelenlegi becsült értéke mindösszesen 650.000 Ft.

Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet, a kuratóriumot illeti meg. A bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke és titkára együttesen jogosult. Az alapítvány céljának elérése érdekében pályázat útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat. Alapítványi díjat létesíthet, anyagi támogatást nyújthat minden tevékenység, személy részére, amely a cél elérését szolgálja.

6./ AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE:

1. A dust fejlesztése

Ennek során gyarapodik az a szellemi „vagyon”, amelyet az alapítvány célkitűzéseinek elérése érdekében fel tud használni.

A dust három rétegre bontható:

- „mag”: olyan, mint a számítógépen futó operációs rendszer, nélküle dust-ra épülő programok nem futtathatók.

A dust „mag” tervezését és fejlesztését az alapítvány saját fejlesztőcsoportja végzi. Ennek keretében egyes részfeladatokat kiadhat külső cégeknek egyedi megállapodás szerint, viszont a létrehozott dokumentációk, forráskódok és futtatható programok tulajdonosa továbbra is az alapítvány marad.

A fejlesztések során el kell kerülni azt, hogy a dust függésbe kerüljön más cégek termékeitől (operációs rendszer, hardver eszköz); amennyiben ilyen cégekkel közös fejlesztés folyik, kizárólagosságon alapuló szerződést kötni nem szabad, a konkurensokkal egyenlő feltételekkel való együttműködés lehetőségét fent kell tartani.

- „komponensek”: egyes feladatok megoldására készített, újrahasznosítható programkomponensek;
Az alapítvány fejlesztői a mag-hoz hasonló módon közös használatú komponenseket is fejlesztenek (például: felhasználó/jogosultságkezelő modul, levelezés, stb).
Komponenseket külső cégek is fejleszthetnek, a Fejlesztési szerződések alponban leírt feltételek mellett.
- „alkalmazás”: egy konkrét feladatot megoldó program, amelyet a dust „mag” működtet, egymáshoz illesztett általános, illetve az alkalmazáshoz célzottan kifejlesztett komponensek együttese.
Az alapítvány egyedi alkalmazásfejlesztést is végezhet.

A dust fejlesztéséhez hozzátartozhat hardver eszközök tervezése, szabványok kidolgozása illetve hardver eszközök gyártása is; ezek tekintetében a „mag” fejlesztés elvei követendők.

2. Felhasználói értékesítés

Melynek útján egyrészt az eredeti célkitűzés megvalósul, másrészt gyarapszik a célok eléréséhez felhasználható anyagi forrás. Az alapítvány a tulajdonában levő „mag” és „komponenskészlet” felhasználói licencét értékesítheti az alábbi feltételek szerint:

a) Teszt időszak

A dust 30 napos teszt időszakra bárki által térítésmentesen hozzáférhető.

b) Ingyenes felhasználás

Amennyiben az alapítvány úgy dönt, hogy a megcélzott alkalmazás a támogatott körbe tartozik, a dust felhasználását térítésmentesen lehetővé teszi.

c) Vásárlás

Egyéb felhasználás esetén (nem támogatott cél érdekében egy cég/szervezet saját felhasználásra rendszert épít dust alapokon,) az alapítvány szerződésben meghatározott áron adja el a felhasználás jogát.

d) Pénzügyi adatok kezelése

A Hajnalvilág Alapítvány célja a dust keretrendszer kifejlesztésével az, hogy a támogatott célokat megvalósító közösségek működését a lehető leghatékonyabbá tegye. Ennek eszköze a felmerülő célok és a rendelkezésre álló erőforrások közvetlen, pénzügyi tranzakciók közbeiktatása nélkül történő egymáshoz rendelése.

A fentieknek megfelelően dust keretrendszerre épülő alkalmazásban egyéni pénzügyi jellegű információk (természetes és nem természetes személyekhez kötött számlák, a közösség tagjai közötti mozgás) sem hivatalos pénz, sem pedig helyi pénzhelyettesítő megoldások formájában nem kezelhető, nem tárolható. A pénz kizárólag mint külső erőforrás jelenhet meg, és kizárólag valamilyen külső célhoz való közvetlen hozzárendelés révén használható fel.

A dust keretrendszerre épülő közösségi rendszerek esetleges összekapcsolásánál az elv továbbra is fennáll: ilyen rendszerek kapcsolatában a tagok közötti pénzmozgás sem megengedett, kizárólag közös külső célok közös teljesítéséhez rendelhető.

e) Használati jog megvonása

Amennyiben a kuratórium úgy ítéli meg, hogy egy rendszer a fenti feltételeknek nem felel meg, vagy az alapítvány céljaival ellentétes célokat is szolgálhat, a használat jogát megtagadhatja, illetve akár utólag is megvonhatja a felhasználótól. Ilyen ok lehet a vásárló bűnözéssel, fegyverek előállításával vagy kereskedelmével, környezetszennyezéssel, pornográfiával, erőszakkal való bármilyen kapcsolata, beleértve az agresszív számítógépes játékokat is.

Ezt a feltételt a minden szerződés megkötése előtt tisztázni kell (kérdéses esetben a kuratóriummal való egyeztetés útján), a szerződésbe pedig bele kell foglalni.

3. Fejlesztési szerződések

Amelyek lehetővé teszik a keretrendszernek az alapítvány közvetlen lehetőségeit meghaladó fejlesztését és kihasználását, ugyanakkor védelmet nyújtanak az eredeti céloktól eltérő kihasználás ellen.

Külső cégek az alapítvánnyal kötött fejlesztési szerződés keretében foglalkozhatnak azzal, hogy saját dust komponenseket, illetve dustra épülő alkalmazásokat fejlesztenek, kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak (oktatás, rendszerfelügyelet). Az alapítvány célja a kis létszámú helyi fejlesztőcsoportok támogatása a szoftverpiacon uralkodó nemzetközi cégekkel szemben. Ennek megfelelően ilyen tevékenységet az alábbi feltételek mellett végezhetnek:

- fejlesztési szerződést kizárólag az ott dolgozó fejlesztők többségi tulajdonában levő cég köthet az alapítvánnyal.
- külső cég által létrehozott, dust-ra épülő rendszer eladása során a vevő az alapítvánnyal dust felhasználói szerződést köt. Így a felhasználás feltételei a külső cég bevonásával nem kerülhetők meg, illetve a felhasználó a külső fejlesztőcégtől függetlenül részesülhet az alapítvány által nyújtott kedvezményből támogatott felhasználás esetén
- a külső cég fejleszthet komponenseket, ezeket saját tulajdonaként kezelheti és értékesítheti – ugyanakkor engedélyezi, hogy az alapítvány az általa fejlesztett komponenshez hasonló, saját tulajdonú komponens fejlesszen. Technikailag: a külső cég minden komponens programozói interfész leírását az alapítvány kérésére fejlesztésre átadja.
- A külső cég fejlesztési szerződést nem köthet, kifejlesztett rendszert nem adhat el más országban megrendelőnek, kizárólag a cél országban már létező vagy erre a célra alapított, az alapítvánnyal fejlesztési szerződést kötött cégen keresztül.
- A kifejlesztett komponensek, alkalmazások tulajdonjoga csak az alapítvánnyal fejlesztői szerződésben álló cég tulajdonába kerülhet – csak ilyen cégnek adható el, megszűnés vagy felvásárlás esetén, amennyiben a felvásárló a feltételeknek nem tesz eleget, ilyen cégnek kell eladni.

4. Terméktámogatás

A terméktámogatás (support), fejlesztői segítségnyújtás, betanítás, oktatás támogatott célok esetében sem ingyenes.

5. Egyéb tevékenységek

Az alapítvány melléktevékenységként oktatást, előadásokat, tréningeket szervezhet, kiadványokat készíthet, pályázatokat hirdethet és ösztöndíjakat oszthat ki. Kapcsolatot teremt a céljainak megfelelő társadalmi szervezetekkel, fejlesztőcsoportokkal.

7./ A KURATÓRIUM:

Az alapítványt háromtagú kuratórium kezeli (kezelő szerv). A kuratórium az alapítvány legfőbb szerve, amely gondoskodik a kitűzött célok megvalósításáról, egyben az alapítvány ügyintéző, képviseleti szerve. A kuratórium nevében annak elnöke önállóan is jogosult az alapítvány képviseletében eljárni. A kuratórium – ügyintéző szervként – ellátja az alapítvány ügyeinek operatív viteléhez szükséges tennivalókat, az ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. Biztosítja a könyvvezetés vitelét. A kuratórium jogosult az alapítvány vagyonával kapcsolatos mindennemű döntés meghozatalára, gondoskodik annak rendeltetésszerű felhasználásáról és gyarapításáról.

A kuratórium elnökének megbízatása határozatlan időre szól, visszahívásáról az alapító dönt. A többi két kuratóriumi tagot az elnök és az alapító közösen kéri fel 1 éves időtartamra, amely meghosszabbítható illetve visszavonható.

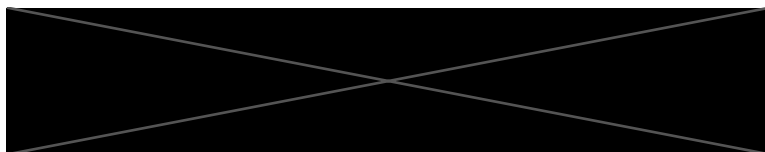
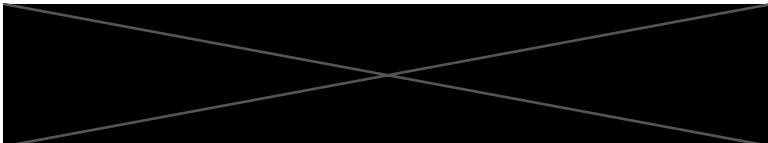
A kuratórium tagjai megbízatásukról három hónapos határidővel lemondhatnak, helyükre a fent leírtak szerint új tagot neveznek ki. A kuratóriumi tagság megszűnik továbbá ha a kuratórium tagja elhalálozik, és a törvényben meghatározott egyéb esetekben is.

A kuratórium elnöke és tagjai munkájukat társadalmi munkában, díjazás nélkül végzik, az alapítvánnyal kapcsolatos tevékenységük során felmerülő költségeik megtérítésére jogosultak.

Az elnök akadályoztatása esetén, az elnök a kuratórium bármely tagját (felkérheti) kijelölheti eseti megbízás alapján a helyettesítésre, aki ilyenkor helyette teljes jogkörrel eljár.

Szerződés érvényességéhez az elnök (vagy akadályoztatása esetén az eseti megbízás alapján eljáró kijelölt helyettese) önálló aláírása, bankszámláról történő rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges.

A kuratórium tagjai:



- Kedves Loránd - tag



8./ AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELŐJE:

Az alapítvány hivatalos képviselője a kuratórium mindenkori elnöke.

9./ A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA:

A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja üléseit, biztosítva az alapítvány rendeltetésszerű működtetését. Az ülések összehívásáról az elnök dönt, de azt bármelyik tag is kezdeményezheti. Az ülést az elnök hívja össze a napirend közlésével az kitűzött időpont előtt 15 nappal történő írásbeli vagy elektronikus értesítéssel (meghívó).

Akadályoztatásuk esetén a tagok kötelesek azt (legkésőbb a kitűzött ülések előtti napig) jelezni. A kuratórium ülései nyilvánosak, azonban az üléseken nyilvánosság a kuratórium döntésével esetenként, egyedi ügyekben korlátozható (pl.: adatvédelmi, személyiségi jogi védelmi okokból).

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon minden kuratóriumi tag jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15 napon belül össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok több, mint fele jelen van.

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium üléseiről a kijelölt jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít, melyet minden jelenlévő tag aláír. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a legfőbb szerv döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyét és számarányát.

A kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, kiegészítésére ill. mindarról, amiről az alapító dönt. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai vagy elektronikus úton kell közölni az érintettekkel.

A kuratórium legfontosabb feladata, hogy támogathatóság szempontjából értékelje a beérkező felhasználói és fejlesztési igényeket, szükség esetén utólag felülvizsgálja és átminősítse őket; döntsön az anyagi források alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben.

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az alapító részére tájékoztatást ad az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

Nem lehet vezető tisztségviselő, illetve nem vehet részt a kuratórium határozathozatalában az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján,

- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A kuratórium egyebekben maga határozza meg ügyrendjét.

Az alapítvány ülésezéseivel összefüggésben gondoskodni kell olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntéseinek a tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. Ennek érdekében az ülésekről készített jegyzőkönyveket iratgyűjtőben meg kell őrizni. A kuratóriumi döntésekről, intézkedésekről hozott – sorszámozott – határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyből nyomon követhető, hogy miről és mikor és milyen hatállyal történt döntéshozatal. E nyilvántartásból ki kell tűnnie, továbbá a – százalékos – szavazati arányoknak (a szavazó személyének a megnevezése nélkül): "igen", "nem", "tartózkodik" megoszlásban.

A kuratórium döntéseit, rendelkezéseit – amennyiben azok személyre szólnak – írásban vagy elektronikus úton kell közölni az érintettekkel. Ezen értesítések, levelek másolatait meg kell őrizni.

Az alapítvány működése során keletkezett mindennemű iratba (levelezési anyagok, szerződések, bankkivonatok, számlák, nyilvántartások, könyvelés stb.) bárki korlátozás nélkül betekinthesz.

10./ AZ ALAPÍTVÁNY IDŐTARTAMA:

Az alapítvány határozatlan időre alakul. Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat Veszprém Megyei Bíróságnál való nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

11./ AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZÚNÉSE :

A megszűnő alapítványnak a megszűnéskor rendelkezésre álló vagyona sem az alapítóihoz, sem a csatlakozókhoz nem kerülhet vissza. Az alapítvány megszűnése esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján fennálló esedékes köztartozásainak és egyéb esetleges kötelezettségeinek a kiegyenlítése után fennmaradó vagyont hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.

Az alapítvány megszűnése esetén a dust keretrendszer tulajdonjoga kizárólag olyan szervezethez kerülhet át, amely változatlan formában biztosítja a felhasználási és fejlesztési feltételek ellenőrzését, a rendszer az alapítvány céljainak érdekében való felhasználását.

12./ ZÁRÓRENDELKEZÉSEK :

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szerinti, illetve a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni. Az alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Kelt: Balatonalmádi, 2011. augusztus 15.

.....

Kedves Loránd

Alapító

ELŐTTÜNK, MINT TANÚK ELŐTT:

1./ Tanú neve, lakcíme:

2./ Tanú neve, lakcíme: